

澳洲法規指南：加盟、稅務、勞工與人才簽證 一次看

一、連鎖加盟註冊法規

(一) 澳洲連鎖加盟法規架構

在澳洲，連鎖加盟主要受the Franchising Code of Conduct（簡稱the Code）的管轄。該準則是根據《2010 年競爭與消費者法》（聯邦法案）強制執行的產業準則。《準則》規定了加盟總部和潛在加盟經營人的權利和義務，旨在規範加盟參與者與其他加盟參與者之間的行為，特別是解決授權人、加盟主和潛在加盟主之間的權力不平衡問題，提高行業行為和實踐標準，透過更好地揭露信息以為決策提供資訊，以及規定加盟協議的要求，最大限度地減少爭議，並能依本準則或加盟協議所產生的糾紛提供公平公正的爭議解決程序。

Franchising Code of Conduct 的完整內容如附件 1 所示，另外為方便閱讀，本計畫將關鍵的內容翻譯如附件 2。

(二) 連鎖加盟註冊的關鍵內容

1. **加盟協議是指：**全部或部分採用以下任何一種形式的協議：

(1)書面協議；

(2)口頭協議；

(3)默示協議；

2. **加盟的要件：**加盟已成為企業擴展和個人創業的一種流行方式，讓投資者能夠在既有品牌的支持下開展業務。然而，澳洲的加盟法律環境可能較為複雜。無論是想購買加盟權，還是建立自己的加盟系統，瞭解加盟法的基本知識至關重要。加盟是一種商業模式，加盟主（品牌或企業的擁有者）授權加盟主（購買加盟權的人或公司）在其品牌下經營業務，並使用其業務模式和支援系統。作為交換，加盟主通常需要支付費用並遵守一系列規則與指引。一旦上述的要件成立，不論簽訂的合約或協議是否名稱為加盟合約，加盟的要件就已成立。所以台灣的連鎖加盟總部切勿誤解可以採用所謂代理合約或授權合約名義，即可規避 FDD 的申請作業。

加盟的實質認定標準不是在於協議的名稱，而是是否有加盟的權利義務。當一個人（授權人）授予另一個人（加盟主）在澳大利亞境內按照授權人或其關聯方實質上確定、控制或建議的系統或營銷計劃開展提供、供應或分銷商品或服務業務的權利；根據該協議，業務運營將與以下商標、行銷或商業標誌有實質或實質有關聯；根據該協議，在開始或繼續經營之前，加盟主必須向授權人或其關係人支付或同意支付一定金額，例如：

- (1) 初始資本投資費；或

- (2) 商品或服務款項；或
 - (3) 以總收入或淨收入百分比計算的費用，無論是否稱為加盟權使用費或加盟服務費；
 - (4) 培訓費或培訓學校費用；
3. **揭露義務**：如潛在加盟主正式申請或表示有意收購加盟業務，授權人必須盡快，且不遲潛在加盟主正式申請或表示有意收購加盟業務後 7 天，向潛在加盟主提供一份在委員會網站上發布的有關加盟的信息聲明副本，包括加盟協議副本，並以擬簽署的形式提供。
4. **冷靜期**：加盟主在簽署特許經營協議後有**14 天的冷靜期**，不得在告知日期中最晚日期之後 14 天（考慮期）結束前與潛在加盟主簽訂加盟協議。應該有來自前在加盟主的一份書面聲明，表明加盟主或潛在加盟主已收到、閱讀並有合理機會理解披露文件和本《規範》。同時這意味著他們可以在此期間取消協議並獲得大部分已付款項的退款，但總部產生的一些合理費用除外。
5. **巨額罰款的規範**：違反民事處罰條款的罰款金額為以下最高金額：**10,000,000 澳元**。若法院能夠確定該公司法人及其關係人直接或間接獲得的、且可合理歸因於該違法行為的利益的價值，則**罰款金額為該利益價值的 3 倍**；若法院無法確定該利益的價值，則罰款金額為該公司法人截至違法行為發生當月月底的 **12 個月期間調整後營業額的 10%**。

6. **必須取得顧問的建議**：授權人不得簽訂加盟協議，除非授權人已從潛在加盟主獲得所述各類顧問提供的建議，這些顧問包含：

- (1) 獨立法律顧問
- (2) 獨立商業顧問
- (3) 獨立會計師。

也就是說，再申請澳洲的連鎖加盟註冊前，必須先找到上列的顧問，由他們審核後，認可並協助上傳。

7. **註冊與加盟協議的主要內容**：通常找到顧問後，他們會請申請廠商填一份問卷，然後依據這份問卷的內容進行確認後，審核（或協助擬定）加盟協議，並協助填寫上傳到網站的內容。而這份問卷涵蓋了 FDD 註冊所需要的資訊內容，或是所謂的揭露內容，如附件 1-3 所示。

8. **需要區分主加盟商（類似區域授權）與單店加盟的 FDD：**



如果總部採用區域授權的時候，會有主加盟人（Master Franchisee），所以所簽的加盟協議或揭露的內容為 Master Offering，與單店加盟的加盟

協議不同。而主加盟人在招收加盟主前，也必須註冊一份單店的 FDD，才能與加盟主進行簽約。但此種模式中，總部與加盟主並無直接簽約的關係。

也因為上述的模式差異，所以容易產生後來的一些糾紛，例如當總部與主加盟主的合約中止或終止時，加盟主的持續經營如何確認，加盟主的加盟合約權利或效力如何轉移回總部，在主加盟協議與單店加盟協議中都應該明確進行規範，則在主加盟協議失效後，總部未必可以接收原有的加盟店。

如果在協議中無法真正有效進行規範的時候，也有廠商提供另外一種模式的建議，就是不採用主加盟協議模式，都由總部與加盟店簽約，確保總部與所有加盟店的關係，但可以與原先區域授權的廠商另外簽訂管理的協議，協議內容可以與主加盟協議類似，這樣也可以避免主加盟日還需要在一次進行 FDD 註冊，此點可以做為進軍海外廠商的重要參考。

9. 不需要進行 FDD 註冊的時機：若為直營或是合資子公司的直營門市，沒有符合加盟要件時，可以不需要進行 FDD註冊。另外，若確定主加盟人（或是區域授權者）只有一位時，依據澳洲法規的規定，可以不需要在網站上揭露相關的 FDD 文件。但當這位主加盟人要招收加盟時，仍需進行 FDD 註冊，向潛在加盟主進行揭露。

(三) 申請方式

1. 管理機構：澳洲競爭與消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）。
2. 註冊必須以電子方式保存。
3. 註冊必須在網路上免費供公眾查閱（Master Franchisee 若只有一家時除外）。
4. 申請方式：線上申請。



(四) 申請費用與時間

1. 申請費用：澳洲 FDD 申請的政府規費是免費，主要產生的費用在於律師或法律顧問費用，費用的額度視公司的文件複雜與準備充分程度而有差異，大

約是在澳幣 2,500-5,000 左右。另外，每年必須要重新檢核與更新文件，所以也會有年度的律師費用。

2. 審核時間與標準：基本上，只要由律師認可的文件上傳後，除非有『可更正或安排更正註冊中的任何文書錯誤或明顯錯誤』，否則 ACCC 通常就會認可，所以澳洲的 FDD 審查不像美國這麼嚴格，但如果發生糾紛後的罰則就較為嚴厲。雖然有些人認為這是【準則 (code)】，所以認為沒有強制性，但實際上，看起來沒有強制要求進行連鎖加盟註冊，但違反揭露要求可能會導致高額罰款，而所謂的揭露其實就是註冊的一個行為。也因此，此準則看來沒有審核，但實際上就是由總部自己將未來所有糾紛的標準放在 ACCC 了。下圖為申請後的畫面範例：



Franchise Disclosure Register

[Home](#) [About](#) [Franchisors](#) [Franchise buyers](#)

[← Back to search](#)

Super Qin Private Limited

Franchisor Details

Franchisor Name	Super Qin Private Limited
Franchisor Trading Name	Fried Chicken Master
Australian Business Number	Not provided
Address of the franchisor's registered office	100 Peck Seah Street #10-18, PS100 SINGAPORE (079333)
Address of the franchisor's principal place of business	6 Temasek Boulevard #09-05 Suntec Tower Four SINGAPORE (038986)
Industry Division	RETAIL TRADE
Industry Subdivision	Food Retailing



Franchise Disclosure Register

[Home](#) [About](#) [Franchisors](#) [Franchise buyers](#)

[← Back to search](#)

Sharetea Australia Pty Ltd

Franchisor Details

Franchisor Name	Sharetea Australia Pty Ltd
Franchisor Trading Name	Sharetea
Australian Business Number	15160436911
Address of the franchisor's registered office	Level 15, 680 George Street, Sydney NSW 2000
Address of the franchisor's principal place of business	Level 15, 680 George Street, Sydney NSW 2000
Industry Division	RETAIL TRADE
Industry Subdivision	Food Retailing

二、 澳洲租稅制度

澳洲聯邦政府及州政府徵收不同之稅目，總稅收中大部分係由聯邦政府所徵收，包括：個人所得稅、公司稅、銷售稅、關稅、員工福利稅 (Fringe Benefit Tax)、貨物稅、利息扣繳稅及權利金等，其中個人所得稅為聯邦稅收之最主要來源，其次為公司稅、銷售稅、關稅及貨物稅等間接稅等。聯邦政府之各稅目茲分述如下：

(一) 個人所得稅

依據澳洲Income Tax Assessment Act，課稅項目包括：工資、專業收入、利潤、股利、租金收入、利息及權利金等。澳洲聯邦政府現行個人所得稅率如次：個人可課稅所得 0 - 18,200 澳元免稅；個人可課稅所得在 18,201 至 45,000 澳元部分，稅率 19%；45,001 - 120,000 澳元部分之可課稅所得，累進稅率 32.5%；120,001 - 180,000 澳元部分之可課稅所得，累進稅率 37%；180,001 澳元以上部分之可課稅所得，累進稅率 45%。

(二) 公司所得稅

澳洲本地公司 (即公司之中央管理控制權設於澳洲境內，或掌握投票權優勢之國內股東稱之) 及不在澳洲登記，惟在澳經營之外國子公司或分公司之公司所得稅率均為 30%。

(三) 紅利

澳洲對已分配予居民個人股份之公司所得避免雙重課稅。已付稅紅利，

即從公司已納稅所得中支付之紅利，對股東而言已包含全部或部分稅收抵免。其中，個人所得稅率低於公司所得稅率者，可獲全額已付稅紅利，無須再為紅利繳納個人所得稅；股東個人所得稅率高於公司所得稅率者，則須補繳差額。全額已付稅紅利可免繳預繳稅 (withholding tax)，對部分已付稅紅利，未付稅紅利之差額部分須按 30%之稅率繳付預繳稅，股東居住國若已與澳洲簽署避免雙重課稅協定，則按 15%稅率繳納預繳稅。

(四) 關稅

澳洲政府於 1996 年 7 月 1 日起實施之關稅調降措施，其一般適用產品關稅稅率自當日起，自 8%降至 5%，目前僅機動客車及其零件、紡織品、成衣及鞋類品 (TCF) 之稅率超過 5%。但自 2015 年 1 月 1 日起成衣及部分紡織品進口關稅調降為 5%。澳洲研議自 2024 年 7 月 1 日起撤銷 457 項貨品累贅關稅 (nuisance tariffs)，降低企業成本，減少民眾生活負擔，鑒於澳洲已與多數貿易夥伴簽訂 FTA，關稅不但無法嘉惠澳洲產業，反增加進口企業繁文縟節及法遵成本。取消關稅項目包括：牙刷、手工具 (hand tools)、冰箱、洗衣機、紙、棉、木材、核反應爐等，計約 500 項之累贅關稅 (nuisance tariffs)。貿易及旅遊部 Don Farrell 部長表示，澳洲四分之一就業機會與貿易有關，27%產出係由貿易支撐，貿易對澳洲國民福祉十分重要。鑑此，簡單、快速、具成本效益之貿易，除可提高澳洲國際競爭力，亦有助於創造就業機會及減輕生活成本壓力。

三、 勞工相關法規

據澳洲統計局資料 (Cate. 6202.0 , Labour Force , Australia) , 2024 年 3 月澳洲全國就業人口達 1,425.98 萬人 , 就業參與率為 66.6% , 失業率 3.9% ; 另 2023 年 11 月澳洲勞工平均工資為每週 1,888.8 澳元 , 其中最高為礦業每週 2,951.8 澳元 , 其次分別為資訊媒體與電信服務業每週 2,406.1 澳元 , 科學與技術服務業每週 2,222.8 澳元等 , 最低業別為旅館餐飲業每週 1,397.2 澳元。

澳洲勞工相關法規相當多 , 包括澳洲鼎泰豐、澳洲 85 度 C、澳洲摩斯漢堡等餐飲業都不小心踏到紅線 , 所以應該特別注意 , 這些法規包括 :

- WorkChoice 2009
- Affirmative Action (Equal Opportunity for Women) Act 1986
- Commonwealth Employment (Miscellaneous Amendments) Act 1992
- Equal Employment Opportunity (Commonwealth Authorities) Act 1987

- Industrial Relations Act 1988 , except to the extent administered by the Attorney-General Industrial Relations (Consequential Provisions) Act 1988
- International Labour Organisation (Compliance with Conventions) Act 1992
- Long Service Leave (Commonwealth Employment) Act 1973
- National Occupational Health and Safety Commission Act 1985
- National Labour Consultative Council Act 1977
- Occupational Health and Safety (Commonwealth Employment) Act 1991
- Remuneration and Allowances Act 1990
- Remuneration and Allowances Alteration Act 1986
- Remuneration Tribunal Act 1973
- Safety Rehabilitation and Compensation Act 1988
- Trade union Training Authority Act 1975
- Tradesmen's Rights Regulation Act 1946

一般勞動條件規定如下：

法定工時：澳洲法定工時每週 38 小時，超過法定工時之薪資給付依各產業別、工會、勞動契約有所不同。

加班費計算相當高：

平日加班：正常加班 (3 小時內)： 加給 50%基本時薪 (即時薪的

1.5 倍)，**第 4 小時起的加班：** 加給 100%基本時薪 (即時薪的 2 倍)。

周末加班：加班費率可能更高，依工作場所不同而有差異，週末時薪為 1.5 倍，而週日則是 2 倍。

公共假日加班：加班費率通常會比一般週末更高，例如乘以 2.5倍，具體倍率應參考勞動合約或行業規定。

最低工資：澳洲最低工資係由澳洲平等工作委員會 (Fair Work Commission) 之專家小組 (Expert panel) 於每年 3~6 月間訂定，自 7 月 1 日起實施。現行聯邦最低薪資為每小時 23.23 澳元，即每週最低工資為 882.80 澳元。

休假：澳洲員工主要分三大類：全職 (full time)、兼職 (part time) 及臨時 (casual)。全職及兼職人員在工作期滿一年後可享有病假、產假、家庭照顧假、年假等。

勞工保險：勞工保險 (Workers Compensation) 是政府對公司企業的強制險，包含員工上下班途中、工作場所、工作期間中所有職業及意外傷害，保險費由保險公司依據員工年薪計算。

退休：自 2023 年 7 月 1 日起，雇主需為員工在支薪時最少提撥薪水 11%的退休金，並將提撥之退休金交予退休金管理公司投資管理。員工若非澳洲公民，或無長期居留權，可於離境前向退休金管理公司

申請提領退休金存款。**工會與勞資糾紛概況**：工會在澳有極大影響力，主要為勞工解決勞資糾紛，並為勞工爭取權益，勞工有權決定是否加入工會。由於工會勢力強大，澳洲勞資糾紛事件時有所聞。

四、限塑令的影響

南澳、西澳從 2024 年 9 月起進一步擴大禁用一次性塑膠製品的範圍，更多日用品將被禁止使用。南澳將禁止使用以下物品：水果袋、超市塑膠袋、一次性食品容器、麵包密封標籤。所有這些物品必須改用可降解或可重複使用的替代品。這一禁令是在此前已禁用塑膠碗、棉簽和比薩餅保護器的基礎上進一步擴大的。南澳副州長 Susan Close 表示，最終目標是希望人們不再使用這些一次性塑膠用品，盡可能地重複利用物品。

澳洲限塑令對珍珠奶茶業者主要影響是必須尋找塑膠吸管和塑膠杯的替代品，這可能增加成本和調整營運模式。許多業者會選擇生物可分解的吸管和杯子，或是鼓勵顧客自備環保杯，以符合環保法規並吸引注重環保的消費者。澳洲限塑令對珍珠奶茶業者的具體影響如下：

（一）成本增加

1. 生物可分解的吸管和杯子通常比塑膠製品貴，這會增加業者的經營成本。

2. 部分業者可能需要額外投資設備或調整生產流程，以適應新的環保材料。

(二) 營運模式調整

1. 業者可能需要提供折扣或誘因，鼓勵顧客自備環保杯。
2. 可能需要加強宣導，讓顧客了解限塑政策和環保杯的重要性。
3. 部分業者可能會推出更多環保包裝的飲品選擇，以吸引注重環保的消費者。

(三) 消費者行為改變

1. 部分消費者可能因為成本增加或不習慣使用環保杯而減少購買珍珠奶茶。
2. 注重環保的消費者可能會更傾向於支持採用環保包裝的業者。
3. 消費者對於環保杯的接受度也可能影響業者的銷售額。

(四) 競爭態勢變化

1. 率先採用環保包裝的業者，可能會在市場上獲得競爭優勢。
2. 對於無法適應限塑令的業者，可能會面臨生存壓力。

(五) 政策影響

1. 各州和地區的限塑政策可能略有不同，業者需要關注不同地區的法規要求。
2. 政府可能會提供相關的補助或支持，協助業者轉型。

總體而言，澳洲的限塑令對珍珠奶茶業者提出了新的挑戰，但也促使業者思考如何更環保地經營，並吸引注重環保的消費者，這是一個推動產業永續發展的契機。

五、 打工度假相關法規

打工度假是許多澳洲企業解決缺工問題的一個重要方案，對於台灣連鎖業者進軍澳洲市場而言，台灣選擇到澳洲打工度假的年輕人更是重要的補充人力。因為台灣年輕人熟悉台灣的服務業習慣，而熟悉的台灣業者則可以提供這些打工度假者更安心的保障。

澳洲打工度假簽證 (417) 是一項臨時簽證，允許來自特定國家的 18 至 30 歲 (台灣籍為 18 至 30 歲) 年輕人前往澳洲，進行為期 12 個月的旅行與打工。此簽證允許在澳洲停留、短期工作 (同一雇主最長 6 個月) 及學習 (最長 4 個月)。符合特定條件 (例如在偏遠地區的指定行業工作滿 3 個月) 後，可申請延長至第二年或第三年。

(一) 簽證重點

1. 簽證效期與使用：

- (1) 12 個月效期，在效期內可多次出入境。
- (2) 同一雇主工作不得超過 6 個月。
- (3) 最多可參與 4 個月的學習或訓練課程。

2. 延長簽證資格：

- (1) **二簽**：持有第一年簽證期間，在農場、漁業、林業、礦業、建築、野火及天災復原工程及北領地觀光旅宿業等偏遠地區指定行業工作滿 3 個月（88 天），可申請第二年簽證。
 - (2) **三簽**：持第二年簽證期間，從事指定工作滿 6 個月，可申請第三年簽證。
- ## 3. 年齡限制：台灣籍為 18 至 30 歲。

（二）連鎖加盟業者具有更彈性的優勢

1. **可以長達一年的人力支援**：基於「同一雇主工作不得超過6 個月」的規定，所以單一門市最多只能提供六個月的「工度假機會，但對於連鎖加盟體系而言，因為不同加盟店屬於不同雇主，因此透過總部的調配，應該可以提供更具優勢的人力資源支持方案。
2. **增加全球化的就業誘因**：台灣連鎖加盟總部可以提供只想到澳洲打工度假但無定居當地的台灣員工，一份具有吸引力的工作輪調方案。也就是台灣的年輕人可以到澳洲工作，卻不必擔心回國後的工作保障。
3. **可以增加二簽甚至三簽的工作機會**：如果透過總部與符合二簽或三簽的指定工作機構進行合作，特別是北領地觀光旅宿業等偏遠地區，就可以增加打工度假的時間，有效解決缺工的問題。

六、 澳洲技術移民的相關規定

(一) 廚師

隨著澳洲政府在 2025 年將廚師 (Chef) 列為重點補足的關鍵技術職業之一，更被多個州政府與偏遠地區列為高度緊缺人才。根據最新財政預算，澳洲餐飲與觀光產業預計在 2025–26 年間新增超過 11,000 個工作機會，政府也正加大投資力度，培育本地與國際技術人力，以填補人力缺口並延續廚藝技術。對有意在澳洲學習廚藝的國際學生而言，選擇在澳洲修讀兩年廚師課程，不僅能紮實培養實務與管理能力，更可銜接 485 畢業工作簽與技術移民申請，成為低門檻、高實用性的黃金移民途徑。

廚師 (Chef) 職業長期位於中長期技術職業清單 (MLTSSL) 上，可透過 189 獨立技術移民、190 州擔保、186 雇主擔保及 491 偏遠地區擔保等簽證申請永久居留。若要申請，需要先完成相關課程並透過澳洲貿易認證機構 (TRA) 進行職業評估。

(二) 寵物美容師

目前沒有明確將「寵物美容師」列在澳洲的技術移民職業清單上。雖然澳洲寵物美容師有市場需求且成長快速 (成長率： 60.3%)，但這不代表該職業有正式的移民途徑。不過另外一個相關的技術移民可以加分的相關職位為動物護理師，可以提供有心在澳洲寵物市場就業者參考：

- 移民職稱：veterinary nurses 獸醫護士（動物護理師）
- ANZSCO 職稱代號：361311
- 四級證書以上學歷 – Certificate IV in Veterinary Nursing
- 一年高度相關的工作經驗（一週 20 小時）

資料來源：114 年度連鎖加盟國際創價成長計畫-國際化市場商情分析研究